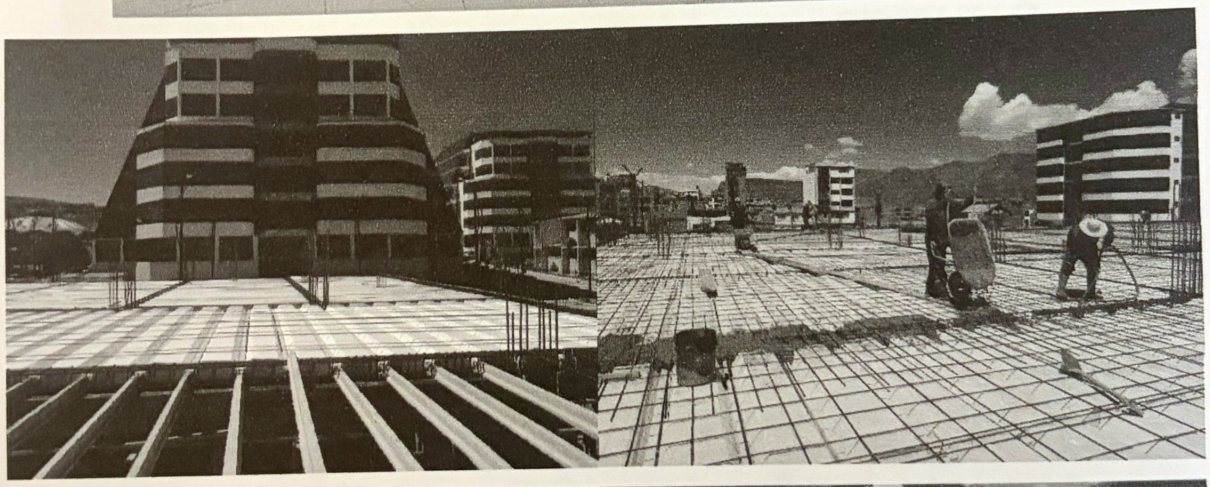
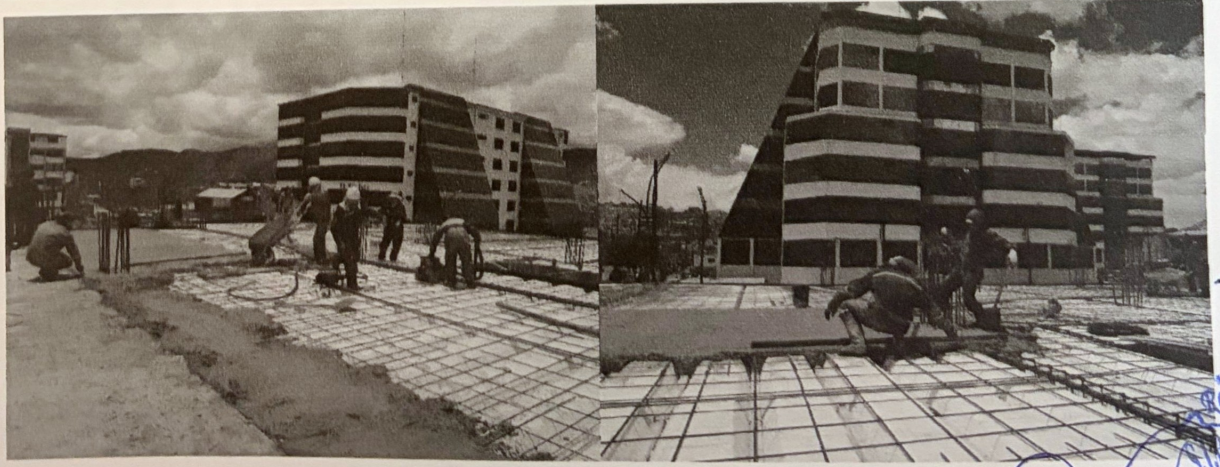
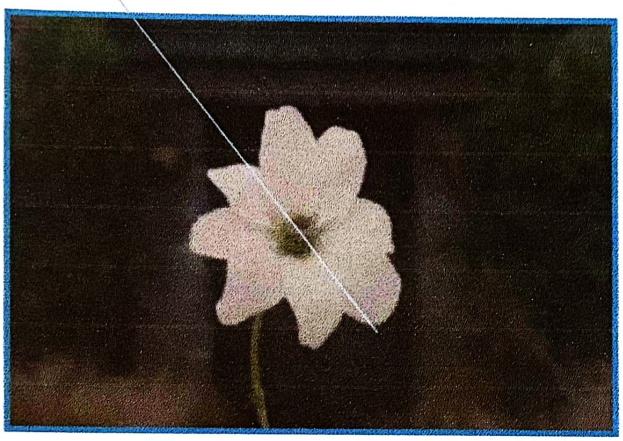




Ronald G. Bustillos Quiroz
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.61

Ing. Daniel Taboada Quintano
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Nº 000293

CERTIFICADO DE LABORATORIO

Solicitado: CONSTRUCTORA KODESH

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO

Material	Tipo de Ensayo	Dimension Probeta	Edad (dias)	Area (cm2)	Carga R. (Kg)	Fatiga R. (Kg/cm2)	Factor de tiempo	Fatiga proyectada a 28 dias	Fecha de probeta	Observaciones
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	65	182,4	56.200	308,1	0,877	270,2	1/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.200	291,6	0,879	256,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.600	293,8	0,879	258,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	56.000	307,0	0,882	270,8	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	55.000	301,5	0,882	266,0	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	59.000	323,4	0,890	287,8	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	52.000	285,1	0,890	253,6	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	54.000	296,0	0,896	265,3	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	55.000	301,5	0,896	270,2	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	58.000	318,0	0,861	273,7	20/9/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	55.400	303,7	0,861	261,4	20/9/2025	VIGA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	53.400	292,7	0,861	252,0	20/9/2025	VIGA

Potosi: 5 de diciembre de 2025

NOTA: Se hace conocer que se realizo el ensayo en presencia de la empresa.

Las probetas fueron traidas y elaboradas por la empresa solicitante

Ing. Gabriel Guerrera L.
LABORATORISTA

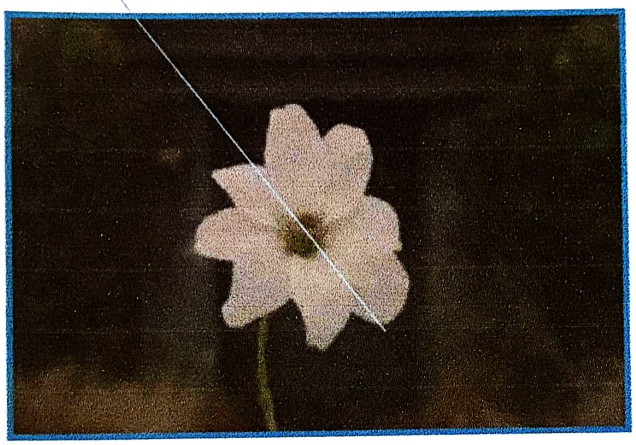
V°B°

Ing. Juan Correa Alejo
DIRECTOR DE CARRERA I.C.

LABORATORIO DE RESISTENCIA Y TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL ACREDITADA AL SISTEMA ARCU-SUR, MERCOSUR EDUCATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

CERTIFICADO DE CALIDAD

VIGUETAS PRETENSADAS VP

FECHA: 27 de noviembre de 2025
CLIENTE / SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
SOBRECARGA ADMISIBLE: 400 Kg/m2
ESPESOR DE LOSA: 20 cm + 5 cm= 25 cm
SEPARACIÓN ENTRE EJES: 50 cm
LUZ MÁXIMA DE VIGUETAS: 7.50 m
CONSIDERACIONES: Simplemente Apoyado

Las Viguetas Pretensadas y los Complementos de Poliestireno Expandido utilizados en la presente obra fueron diseñados para la carga total indicada, siempre y cuando la carpeta de compresión sea ejecutada de acuerdo a las Normas Nacionales vigentes para el Proyecto, cumpliendo con una resistencia mínima característica del Hormigón de 21 Mpa.

La continuidad de las losas se debe materializar con aceros de continuidad y todos los pasos de montaje establecidos por PRETENSA deben ser cumplidos adecuadamente. Hacemos conocer que nuestros productos tienen las propiedades indicadas en las hojas técnicas que están a disposición del cliente en nuestra página web (www.pretensa.com).

PRETENSA cuenta con un laboratorio avanzado que trabaja bajo un sistema de gestión de calidad. En nuestra producción utilizamos componentes seleccionados, incorporando agregados de la mejor calidad, además del uso de aceros especiales de alta resistencia.

PRETENSA es la primera empresa en el rubro de la construcción que obtuvo certificación de calidad (1997): NB-997, ISO 9001, para las Viguetas Pretensadas, sus productos y sistema de calidad, cumpliendo la Norma Boliviana de viguetas y/o elementos prefabricados de Hormigón Pretensado.

PRETENSA
Industria & Ingeniería

Zona Mallasilla, frente al Club de Golf. La Paz, Bolivia.
Casilla: 5965
Tel.: +591(2) 274 54 54 / Fax.: +591(2) 274 54 74
Email: info@pretensa.com

Certificado de Calidad

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS

UNICON
Pretensados & EPS

FECHA: 27 de noviembre de 2025

CLIENTE SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

PRODUCTO: PLASTOBLOQ DE 20 x 100 x 44cm.

DENSIDAD: 10 Kg/m3

CONSIDERACIONES: 2.350 piezas de PB 20/100/44

El Poliestireno Expandido PLASTOSUR (EPS) es un producto inerte, limpio y no contaminante, no desarrolla hongos ni bacterias ni se pudre. Siendo una espuma rígida de color blanco de gran trabajabilidad, caracterizada por un termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Está constituido por un sin número de celdas cerradas, solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre sí, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico.

Conductividad Térmica	*0.0430 (W / mk)*
Permeabilidad al vapor del agua	*0.018-0.036 mg / Pa.h.m²*
Resistencia Térmica	*1.10 (m²K / W)*

UNICON
Pretensados & EPS

OFICINA CENTRAL: Tikaloma salida a Sucre frente al Mirador,
Tel.:(591-2) 626-3606 , email: info@uniconingenieria.com Potosí - Bolivia
www.uniconingenieria.com

UNICON
Pretensados & EPS

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1039	Nº CC1308/2025
Producto:	BARRA AH 500S 20,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	13.863	Fecha: 08/05/2025

COLADA	MASA LINEAL	PROPIEDADES MECANICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy	Fs	A	RE	D	ALTURA	ESPAC.	GAP	ÁNGULO
	(kg/m)	(MPa)	(MPa)	(%)	(Fs/Fy)	180°	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
2500250	2,356	564	682	14,50	1,21	OK	1,19	12,65	5,98	60
2500251	2,333	543	657	15,50	1,21	OK	1,12	11,50	5,48	59

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500250	0,26	0,846	0,211	0,022	0,031	0,46
2500251	0,25	0,847	0,216	0,021	0,030	0,46

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia | Fs - Resistencia a la Tracción | A - Alargamiento | D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: 1,20
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, ensayado y aprobado en estricto apego a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Janinne Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CUENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ROLECO NIT: 3750710023
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ED PICO DE POTOSI 01
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 20,00 MM - LOMAS CANTIDAD: 53 BARRAS
POTOSI, 06 DE JUNIO DE 2025

IMPORT - EXPORT LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1028443027
Sucursal N° 13

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1022	Nº CC1285/2025
Producto:	BARRA AH 500S 16,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	27.624	Fecha: 07/05/2025

COLADA	MASA LINEAL	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy	Fs	A	RE	D	ALTURA	ESPAC.	GAP	ÁNGULO
	(kg/m)	(MPa)	(MPa)	(%)	(Fs/Fy)	180°	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
2501235	1,487	566	692	14,40	1,21	OK	0,94	8,88	4,24	69
2501289	1,506	551	685	14,40	1,24	OK	0,98	9,04	4,57	61
2501290	1,500	559	689	15,60	1,23	OK	0,86	9,04	4,40	61
2501309	1,508	574	690	14,40	1,21	OK	0,77	9,04	4,11	81

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2501235	0,29	0,878	0,219	0,026	0,031	0,49
2501289	0,30	0,872	0,218	0,018	0,040	0,49
2501290	0,29	0,916	0,214	0,020	0,026	0,50
2501309	0,29	0,884	0,213	0,032	0,037	0,49

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia | Fs - Resistencia a la Tracción | A - Alargamiento | D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: 1,20
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Jasmine Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA "ODESH" NIT: 825071023
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 16.00 MM / CM LAS LOMAS CANTIDAD: 575 BARRAS
POTOSÍ, 16 DE JUNIO DEL 2025

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1028443027
Av. Las Banderas Nº 105
Fax: 0

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	922	Nº CC1164/2025
Producto:	BARRA AH 500S 12,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	29.526	Fecha: 29/04/2025

COLADA	MASA LINEAL (kg/m)	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy (MPa)	Fs (MPa)	A (%)	RE (Fs/Fy)	D 180°	ALTURA (mm)	ESPAC. (mm)	GAP (mm)	ÁNGULO (°)
2500685	0,842	549	668	15,80	1,22	OK	0,70	7,23	4,08	59
2500978	0,848	548	679	16,70	1,24	OK	0,66	7,23	4,20	59
2500996	0,853	569	685	15,00	1,21	OK	0,62	7,18	3,11	60
2501217	0,844	556	664	15,80	1,20	OK	0,91	8,35	4,04	57

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500685	0,28	0,874	0,198	0,026	0,025	0,50
2500978	0,31	0,860	0,227	0,032	0,028	0,51
2500996	0,32	0,903	0,243	0,024	0,039	0,52
2501217	0,27	0,880	0,236	0,025	0,032	0,48

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia | Fs - Resistencia a la Tracción | A - Alargamiento | D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal ± 6%
Longitud de la barra ± 1%
Tensión de Fluencia mínima 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima 600 MPa
Relación fs/fy 1,20
Alargamiento mínimo 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue procesado, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Janinne Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: "EMPRESA CONSTRUCTORA ROBLES" NIT: 5400[illegible]
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: [illegible] 12 DE MAYO LAS LOMAS CANTIDAD: 405 BARRAS
POTOSI - [illegible]

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1020344027
Av. Las Banderas Nº 16
Telf. 62 - 22268

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1087	Nº CC1359/2025
Producto:	BARRA AH 500S 9,50 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	28.565	Fecha: 15/05/2025

COLADA	MASA LINEAL (kg/m)	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy (MPa)	Fs (MPa)	A (%)	RE (Fs/Fy)	D 180°	ALTURA (mm)	ESPAC. (mm)	GAP (mm)	ÁNGULO (°)
2500310	0,537	556	689	14,70	1,24	OK	0,54	5,83	3,69	70
2501644	0,544	563	676	15,80	1,20	OK	0,66	6,15	3,63	58
2501645	0,546	565	681	16,80	1,21	OK	0,66	6,14	3,84	58
2501647	0,543	555	677	17,90	1,22	OK	0,66	6,14	3,76	58

COLADA	ANALISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500310	0,31	0,887	0,223	0,032	0,034	0,53
2501644	0,28	0,882	0,190	0,023	0,029	0,47
2501645	0,28	0,850	0,195	0,025	0,028	0,48
2501647	0,28	0,872	0,208	0,022	0,029	0,49

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia Fs - Resistencia a la Tracción A - Alargamiento D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal ± 6%
Longitud de la barra ± 1%
Tensión de Fluencia mínima 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima 600 MPa
Relación fs/fy 1,20
Alargamiento mínimo 6%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros

Aprobado por

Ing. Jasmine Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA "ODEBIH" NIT 3750710023
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 9,50 MM LAS LOMAS CANTIDAD: 462 BARRAS
POTOSI

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT 1026443027
Av. Las Banderas Nº 125

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	928	Nº CC1170/2025
Producto:	BARRA AH 500S 8.00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	30.742	Fecha. 29/04/2025

COLADA	MASA LINEAL (kg/m)	PROPIEDADES MECÁNICAS Fy (MPa)	Fs (MPa)	A (%)	RE (Fs/Fy)	D 180°	GEOMETRÍA DE CORRUGA ALTURA (mm)	ESPAC. (mm)	GAP (mm)	ÁNGULO (°)
2501429	0,382	563	678	17,50	1,21	OK	0,40	4,64	3,13	62
2501430	0,383	565	670	17,50	1,21	OK	0,49	4,65	3,38	61
2501431	0,377	573	703	16,30	1,23	OK	0,55	4,67	3,47	61

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS (%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2501429	0,27	0,867	0,210	0,024	0,028	0,47
2501430	0,28	0,872	0,185	0,027	0,029	0,48
2501431	0,29	0,931	0,234	0,024	0,027	0,51

REFERENCIAS Fy - Tensión de Fluencia Fs - Resistencia a la Tracción A - Alargamiento D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: ≥ 1,25
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, muestreado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

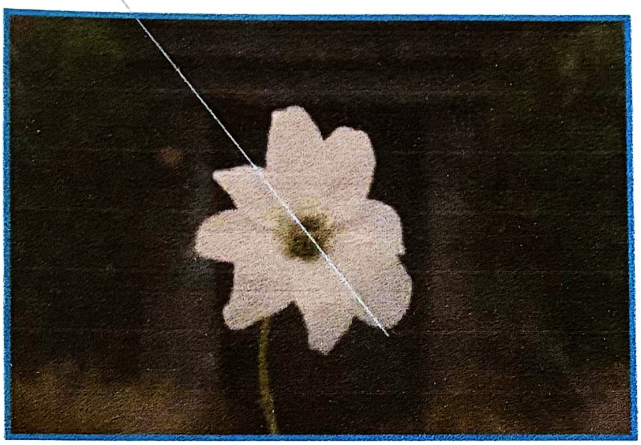
Aprobado por:

Ing. Jannine Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA PRODUCTO NRO. 0000003
PROYECTO: CONSTRUCCION LOSA DEL POLICLINICO
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 8.00 MM 12M LAS LOMAS CANTIDAD: 1151 BARRAS
POTOSI, 26 DE JUNIO DE 2025

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1028841302
Av. Las Banderas N° 155
Zona Villa Imperial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE CONTRATO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSI - BOLIVIA

Dirección Lucas Jaimes No. 72 Interior
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Potosí 8 diciembre del 2025
Cite : C.E. POSTGRADO 8/12/25

Señor.
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA U.A.T.F.
Presente:

Ref.: ACLARACION SOBRE CONTRATO PROTOCOLIZADO
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

Distinguida Ingeniera:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

Por medio de la presente hago conocer a su autoridad que el 13 de junio del 2025 se realizó el trámite de la protocolización de contrato con la notaría de la gobernación, posteriormente por parte de la empresa se procedió a la firma del protocolizado, lamentablemente no se puede recoger el contrato protocolizado de la gobernación **por falta de la firma correspondiente por parte del rector de la universidad**, donde se indico reiteradas veces al departamento jurídico que se debe firmar el contrato protocolizado, para constancia de la misma se adjunta el recibo de la cancelación y la solicitud de protocolización a la gobernación.

Atentamente:

Lic. Patricia Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

CONSTRUCTORA KODESH

Cc/Arch. Personal
Adj. Baucher de pago y solicitud de protocolización

CONSTRUCTORA KODESH

Dirección Calle Lucas Jaimes Nº 92
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Potosí, 13 de junio del 2025
Cite : KODESH C.E.P. 13/06/25

Señor
Lic. Marco Antonio Copa Gutierrez
GOBERNADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
Presente:

RECIBIDO
16 JUN 2025

Ref.: SOLICITUD PROTOCOLIZACION DE CONTRATO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO
CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1

Distinguido Licenciado:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

El motivo de la presente es para solicitar a su autoridad instruya a quien corresponda se realice la protocolización del contrato, para tal efecto se adjunta a la presente toda la documentación requerida de acuerdo al siguiente detalle:

- Minuta de Contrato Original
- Copia Legalizada del acta de Posesión
- Certificado actual del registro plurinacional de registro de comercio – "SEPREC"
- Certificado actual del registro único de proveedores del estado – "RUPE"
- Copia original de boletas de garantía vigentes de acuerdo a contrato establecido
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Boleta de depósito bancario
- Cd que contine contrato en digital

Sin Otro Particular y Estando a la Espera de la firma de contrato me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

C/Arch. Personal
SE ADJUNTA: Documentación arriba mencionada

BANCO UNION S.A.

DEPOSITOS A CUENTA

Fecha:13/Abr/2025 Hora:[illegible]17 Mod.[illegible] A.O.53384875
Usuario: BOLORIANO Agencia: SUCURSAL OPERATIVO (POTOSI)

Se recibe de:RONALD GERMAN BUSTILLOS QUIROGA
A favor de: GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - VENTA VALIA
Cuenta: [illegible]24058 CTA. CTE. M/N FISCAL
La suma de Bs. 3,000.00
TRES MIL 00/100 BOLIVIANOS

Tipo	Monto Moneda
EFECTIVO	3,000.00 Bs.

Firma del Cliente

C.I.:5136222

*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO EMISOR ***

BANCO UNION S.A.

DEPOSITOS A CUENTA

Fecha:[illegible]/2025 Hora:[illegible] Mod.[illegible] A.O.[illegible]
Usuario: BOLORIANO Agencia: SUCURSAL OPERATIVO (POTOSI)

Se recibe de:RONALD GERMAN BUSTILLOS QUIROGA
A favor de: GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - VENTA VALIA
Cuenta: [illegible]24058 CTA. CTE. M/N FISCAL
La suma de Bs. 169.00
CIEN CON 00/100 BOLIVIANOS

Tipo	Monto Moneda
EFECTIVO	169.00 Bs.

Firma del Cliente

C.I.:5136222

*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO EMISOR ***

MINUTA DE CONTRATO N° 02-2025

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE POTOSI

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obra, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO", sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).
Dirá usted que las partes **CONTRATANTES** son: Universidad Autónoma Tomás Frías, con NIT N° 1023751027, con domicilio en Av. Serrudo esq. Av. Cívica s/n, en la ciudad de Potosí, legalmente representado por el Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés, en calidad de RECTOR de la Universidad Autónoma Tomas Frías, conforme se estipula en el Acta de Posesión de 17 de diciembre de 2021, con Cédula de Identidad N°. 1291819 Pt., que en adelante se denominará la **ENTIDAD** y la Empresa Constructora KODESH, legalmente representada por la Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra, con Cédula de Identidad N°. 5551851 Pt., con domicilio de la Empresa en la Ciudad de Potosí, Calle Lucas Jaimes N° 72, que en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).
Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. UATF/OBRAS/LP/1/2025/IDH-OTPRO/DEPTO.INFRA, CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1, convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 53-2025 de 20 de marzo de 2025, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación N° *82-2025 de 4 de abril de 2025*, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a la Empresa Constructora KODESH, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO).
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO", hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que en adelante se denominará la OBRA.

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y Propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA).
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de doscientos Setenta (270) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes.

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de cinco (5) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine.
b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).
El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de tres millones trescientos sesenta y siete mil treinta y uno 95 0/100 bolivianos (Bs. 3'367.031.95).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO) En el presente contrato la ENTIDAD no otorgará anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS).
7.1. (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata N° 10600418/25, emitida por el Banco Nacional de Bolivia el 14 de abril de 2025, con vigencia hasta el 14 de abril de 2026, a la orden de la Universidad Autónoma Tomas Frías, por el monto de Bs. 235.693,00 (doscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres 00/100 bolivianos) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

7.2. (GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata N° 10600419/25, emitida por el Banco Nacional de Bolivia el 14 de abril de 2025, con vigencia hasta el 14 de abril de 2026, a la orden de la Universidad Autónoma Tomas Frías, por el monto de Bs. 32.908 (treinta y dos mil novecientos ocho 00/100 bolivianos) equivalente a la diferencia entre el 85 por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas, de acuerdo al numeral 38.3 de la Cláusula Trigésima Octava.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizadas las Garantías previstas en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de las garantías en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al **CONTRATISTA**:
Ciudad de Potosí, Calle Lucas Jaimes Nº 72, Cel. 70473724, Correo Electronico emp_const_kodesh@outlook.com.

A la **ENTIDAD**:
En Av. Serrudo esquina Av. Cívica de la ciudad de Potosí, edificio administrativo de la Universidad Autónoma Tomás Frías – cuarto piso; teléfono 6227300, fax 6226663, email: rectoruatf@entelnet.bo.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).
El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO).
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratación sus aclaraciones y/o sus enmiendas (si existiesen).
10.2. Especificaciones Técnicas.
10.3. Propuesta adjudicada.
10.4. Resolución de Adjudicación.
10.5. Proyecto a Diseño Final.
10.6. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

10.7. Originales de:
- **10.7.1** Certificado del RUPE.
- **10.7.2** Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.
- **10.7.3** Garantías de Cumplimiento de Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA).
El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO).
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

a) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
b) Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
c) Ley del Presupuesto General del Estado.
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES).

13.1 Derechos del Contratista
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

13.2. Eventos compensables de plazo.
Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

a) *La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la obra, una vez* emitida la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la Obra.

c) El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.
h) El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.
i) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.
j) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procederá ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO).
El presente contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).
- Instrumento legal de la MAE en representación de la ENTIDAD.
- Garantía (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). El presente contrato no prevé la subcontratación.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).
El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Disolución del CONTRATISTA.
c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.
e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.
g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.
i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

21.3 **Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD.** Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con *situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra*, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del *presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos* administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO).
Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA).
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al DIRECTOR, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al DIRECTOR a la SUPERVISIÓN.

EL DIRECTOR de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia..
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización.

e) responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

26.11 **Pruebas:** Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 **Corrección de defectos:** Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. .

26.13 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA).

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el DIRECTOR de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al DIRECTOR, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo DIRECTOR, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO).
Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del DIRECTOR de Obra de haberla recibido.

El DIRECTOR de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia *que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a* efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA).
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Ingeniero del Departamento *de Infraestructura quien tendrá a su cargo:*

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

f) Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR.

26.2 **Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR:** En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

26.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La **SUPERVISIÓN** de la Obra será realizada por un Ingeniero del Departamento de Infraestructura, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra. }
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.
h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.
i) Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de empleos adicionales generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.